

개선요구·통보

제 목 겸직 승인 절차 미준수

관 계 부 서 ○○팀 (전직원)

내 용

1. 업무 개요

인사교육팀은 「사무기구 업무분장 및 인계·인수 규칙」에 따라 직원의 겸직 승인 업무처리를 포함한 인사관리 업무를 맡고 있으며, 「임직원 대외활동 업무 매뉴얼」에 따라 직원들의 겸직 승인 업무를 처리하고 있습니다.

2. 관계규정 및 판단기준

「인사규정」 제13조에 따라 이사장은 직원에게 담당 직무수행에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 겸직을 명하거나 허가할 수 있으며, 「복무규정」 제7조와 「취업규칙」 제10조에 따라 직원은 재직 중 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 다른 업무에 종사할 수 없으며 이사장의 허가 없이는 다른 직무를 겸할 수 없습니다.

「연구회 임직원 대외활동에 관한 업무매뉴얼」에서는 영리·비영리 여부와 무관하게 소관 직무 외에 자기 사업을 영위하거나 타인의 업무를 계속적으로 종사하는 것을 승인받아야 할 타업 겸직의 요건으로 정하고 있으며, 원칙적으로 겸직 개시 전에 겸직 승인을 신청하도록 정하고 있습니다.1)2)

1) 타업 겸직의 승인은 인사위원회를 거쳐 이사장이 최종적으로 겸직 승인 여부를 결정함

2) 채용 전부터 수행하던 겸직 업무 등 부득이한 경우 사후 신청이 가능한 것으로 예외를 두고 있으나, 예외 인정 여부는 인사위원회에서 판단하고 있음

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 직원이 반복·지속적 외부 활동을 수행하면서도 겸직 승인 절차를 이행하지 않은 사례가 [표 1]와 같이 발견되었습니다. A의 과업심의위원 활동(총 12회, 사례금 2,600,000원)과 B 비상임 이사 활동(총 5회, 사례금 2,500,000원)은 모두 활동의 성격상 명백한 겸직 승인 대상임에도 불구하고, 해당 직원들은 사전에 겸직 신청 및 승인을 받지 않고 외부강의등·대외활동신고를 하고 해당 직무를 수행하였습니다.³⁾⁴⁾ 두 사례는 해당 직무의 내용 및 반복성·지속성 등 판단기준에 비추어 볼 때 겸직 승인 의무가 적용되는 활동임에도 이를 준수하지 않은 사실이 확인되었습니다.

[표 1] 겸직 미승인 현황 (2025.10.1. 기준)

성명	겸직기관	겸직직위	상근여부	활동기간	활동건수
(생략)	A	과업심의위원	비상근	2024.4.29. ~ 현재	12건
	B	이사	비상근	2024.6.27. ~ 2025.3.28.	5건

※ 세부 활동내역은 [붙임] 참조

관계부서(직원) 의견 및 검토결과

관계직원 1인은 임시로 B의 이사직을 수행하면서 관계부서로부터 외부강의등 신고만으로 이사회 참석이 가능하다는 의견을 받아 겸직 신청을 하지 않았다고 하였으나, 관계부서는 2024년부터 겸직 승인 대상여부에 대한 문의 시 횟수·주기와 상관없이 활동의 지속성·반복성 여부에 따라 겸직 승인 대상임을 안내해왔습니다. 아울러 B의 정관 제25조 제3항 제6호에 따르면 “국가과학기술연구회 이사장 또는

3) 외부강의등: 「청탁금지법」 제10조 및 「임직원 행동강령」 제24조에 따라 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등을 의미함

4) 대외활동: 「이해충돌방지법」 제10조 및 「이해충돌 방지제도 운영기준」 제10조에 따라 소속기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위를 의미함

이사장이 지명하는 자”를 기타비상무이사로 한다고 정하고 있으므로 이사 직무에 대한 활동은 겸직 승인 절차를 거치는 것이 바람직하며 단순히 외부강의등·대외활동 신고로 대체될 수 없습니다.

또한, 「연구회 임직원 대외활동에 관한 업무매뉴얼」이 2025.1.2.에 개정되었으나, 과거 2024.3.15. 제정된 ‘임직원 대외활동 업무지침’에서도 겸직은 사전 승인 후 수행하도록 규정하고 있습니다. 해당 직원의 경우 같은 해 겸직 승인 사례에서 사전에 신청한 이력이 있었으므로 불가피하게 이사직 취임(2024.6.27.) 이후에 신청하더라도 최소한 실제 활동개시일(2024.8.20.) 전에는 신청할 수 있는 시간적인 여유가 있었다고 판단됩니다.⁵⁾

조치할 사항

이사장께서는 ① 직원이 외부강의등·대외활동과 겸직에 혼선이 없도록 겸직에 대한 구체적인 승인 요건 및 절차를 관련 규정에 명시하여 전직원 안내를 하여 주시고, **[개선]** ② 사전 겸직승인 절차를 거치지 않고 외부강의등·대외활동으로 신고하였던 관계직원의 활동에 대해 사후 겸직 절차를 진행하여 조치하시기 바랍니다. **[통보]**

※ 관계직원(2인)

5) 관계직원(1인)은 C기관 비상근 시간강사(2024.3.~2024.12.) 겸직을 승인받기 위해 겸직 개시(2024.3.) 전 2024.1.30.에 겸직 승인 신청을 한 이력이 있음

불임

겸직 미승인 직원의 외부강의등 · 대외활동 현황

(대상기간: 2024.8~2025.9)

겸직기관명	성명	활동일자	활동내용	사례금(원)
A	(생략)		디지털물류시스템 사업 점검위원회 1차회의	300,000
			2024년 제8차 과업심의위원회(서면)	100,000
			디지털물류시스템 사업 점검위원회 2차회의	300,000
			2024년 제10차 과업심의위원회(서면)	200,000
			2025년 제1차 과업심의위원회(서면)	100,000
			2025년 제4차 과업심의위원회(서면)	200,000
			2025년 제6차 과업심의위원회(서면)	200,000
			디지털물류시스템 사업 점검위원회 4차회의	300,000
			시스템구축 용역 제안서 평가	200,000
			2025년 제9차 과업심의위원회(서면)	100,000
			2025년 제11차 과업심의위원회(서면)	200,000
			2025년 제12차 과업심의위원회(서면)	400,000
B			제88차 임시이사회 참석	500,000
			제89차 정기이사회 참석	500,000
			2024년 경영실적 평가	500,000
			제90차 임시이사회 참석	500,000
			제91차 정기이사회 참석	500,000